

Sociedades por partes de interés

Sociedad colectiva · Comandita simple · Capital e industria

Prof. Maximiliano Romei · Derecho Comercial ·
Universidad Nacional de Moreno

Sociedades por partes de interés

Dentro de la LGS existen tipos en los cuales la participación del socio no se representa:

- por cuotas;
- ni por acciones.

Se representa mediante una:

parte de interés

Esta categoría comprende:

- sociedad colectiva;
- sociedad en comandita simple;
- sociedad de capital e industria.

Son tipos con fuerte presencia del elemento personal.

¿Qué es una parte de interés?

La parte de interés representa la participación proporcional del socio en la sociedad.

No está incorporada a:

- una acción;
- una cuota;
- un título circulatorio.

Vítolo la describe como un concepto abstracto que refleja la participación del socio en el ente.

Su valor se relaciona con:

- el capital;
- los aportes;
- la participación atribuida al socio.

:contentReferenceoaicite:1

Partes de interés y sociedades personalistas

La estructura presenta algunas características comunes:

- fuerte consideración de la persona del socio;
- mayor dificultad para transmitir la participación;
- administración frecuentemente vinculada a los socios;
- relevancia especial del régimen de responsabilidad.

En estas sociedades:

quién es el socio importa jurídicamente.

Esto explica que muchas decisiones estructurales requieran unanimidad, salvo pacto en contrario.

Sociedad colectiva

La sociedad colectiva constituye el modelo clásico de sociedad personalista.

La LGS no la define mediante una fórmula general.

El artículo 125 se concentra en su rasgo más característico:

el régimen de responsabilidad de los socios.

Todos los socios se encuentran, en principio, en una misma categoría jurídica.

Artículo 125 — Responsabilidad

Los socios responden por las obligaciones sociales:

- **subsidiariamente;**
- **ilimitadamente;**
- **solidariamente.**

Las tres características deben analizarse separadamente.

Subsidiaria

Primero responde el patrimonio social.

Ilimitada

No existe un límite equivalente al aporte.

Solidaria

El saldo puede reclamarse íntegramente a cualquiera de los socios.

Vítolo desarrolla expresamente estas tres dimensiones.

:contentReferenceoaicite:2

El patrimonio social responde primero

La responsabilidad del socio colectivo no significa que el acreedor pueda ignorar a la sociedad.

La sociedad:

- es sujeto de derecho;
- posee patrimonio propio;
- es la obligada principal.

El socio funciona como:

patrimonio subsidiario de garantía.

La insuficiencia del patrimonio social habilita el avance contra el patrimonio personal.

Beneficio de excusión

La subsidiariedad permite al socio exigir que el acreedor dirija primero su pretensión contra la sociedad.

No debe entenderse de manera extrema.

Vítolo señala que no es necesario acreditar materialmente la ejecución absoluta de cada bien social.

Resulta suficiente demostrar:

la insuficiencia del patrimonio social para satisfacer la deuda.

Además, el beneficio debe ser invocado por el socio.

:contentReferenceoaicite:3

¿Pueden los socios limitar su responsabilidad?

Internamente:

sí.

Los socios pueden pactar entre ellos una distribución diferente del riesgo.

Pero el artículo 125 establece una regla esencial:

esa limitación contractual es **inoponible a terceros**.

Por lo tanto:

contentReferenceoaicite:4

Plano interno	Plano externo
Puede pactarse otra distribución	Rige la responsabilidad legal
Vincula a los socios	No perjudica al acreedor

Razón social y denominación

La sociedad colectiva puede actuar mediante:

Razón social

Integrada con el nombre de uno o más socios.

Si no aparecen todos:

| puede agregarse “y compañía”.

Denominación social

Puede utilizarse un nombre de fantasía acompañado de la indicación del tipo.

La identificación tiene especial relevancia porque la razón social puede proyectar hacia terceros quiénes asumen responsabilidad personal.

Administración de la colectiva

Artículo 127

El contrato social determina:

cómo se administra la sociedad.

Puede establecer administración:

- a cargo de socios;
- a cargo de terceros;
- individual;
- plural;
- conjunta;
- indistinta.

Existe una amplitud importante para organizar la gestión.

Vítolo remarca esa libertad contractual.

:contentReferenceoaicite:5

¿Qué ocurre si el contrato nada dice?

Rige una norma supletoria:

cualquiera de los socios puede administrar indistintamente.

Esto significa que cada socio puede realizar por sí mismo actos de administración y representación dentro del régimen legal.

La regla refleja la fuerte vinculación entre:

calidad de socio + confianza personal + gestión.

Administración indistinta y conjunta

Administración indistinta

Cualquiera de los administradores puede actuar individualmente.

Administración conjunta

Si el contrato exige que actúen conjuntamente:

ninguno puede actuar válidamente por sí solo.

La diferencia es fundamental frente a terceros y dentro de la propia organización.

El artículo 128 regula estas situaciones.

Remoción del administrador

Como regla:

el administrador puede ser removido por decisión de la mayoría, aun sin justa causa.

Esto vale aunque:

- sea socio;
- haya sido designado en el contrato.

Pero:

puede pactarse lo contrario.

Si el contrato exige justa causa, la remoción queda sometida a ese régimen.

Modificación del contrato

Artículo 131

La sociedad colectiva conserva una fuerte lógica personalista.

Por ello:

toda modificación del contrato requiere unanimidad,

salvo que el propio contrato establezca otro régimen. Esto comprende también, como regla, la:

transferencia de la parte de interés.

Vítolo explica que la transferencia implica modificación del contrato social. :contentReferenceoaicite:6

Mayorías

Artículo 132

Cuando el contrato no establece otra cosa:

se entiende por mayoría la **mayoría absoluta de capital**.

Esto es importante.

A pesar del carácter personalista:

no se computa simplemente una persona = un voto.

La participación en el capital conserva relevancia para la formación de la voluntad social.

Acreedores sociales y particulares

Debemos distinguir:

Acreedor social

Es acreedor de la **sociedad**.

Acreedor particular

Es acreedor personal de **uno de los socios**.

La personalidad jurídica genera una separación patrimonial:

| patrimonio social $\neq$ patrimonio personal del socio.

Vítolo destaca que los acreedores particulares no pueden dirigirse directamente contra los bienes sociales.
:contentReferenceoaicite:7

¿Qué puede atacar el acreedor particular?

El acreedor del socio no puede cobrar su crédito personal mediante ejecución directa de:

- bienes pertenecientes a la sociedad.

Pero sí puede atacar:

- la participación societaria del socio deudor**

en los términos permitidos por la ley.

En una sociedad por partes de interés, el objeto económico perseguible será precisamente esa participación.

Sociedad en comandita simple

La comandita simple introduce una diferencia decisiva:

existen dos categorías de socios.

Comanditados

Responden como los socios colectivos.

Comanditarios

Limitan su responsabilidad al capital que se obligan a aportar.

Vítolo la caracteriza como una variante de la colectiva con una estructura de responsabilidad mixta.

:contentReferenceoaicite:8

Dos categorías indispensables

Para conservar su estructura típica deben existir:

- al menos un socio **comanditado**;
- al menos un socio **comanditario**.

La diferencia no es meramente nominal.

Determina:

- responsabilidad;
- aportes;
- administración;
- actuación frente a terceros.

Por eso la dualidad de categorías integra la estructura básica del tipo.

Responsabilidad en la comandita simple

Socio	Responsabilidad
Comanditado	Subsidiaria, solidaria e ilimitada
Comanditario	Limitada al aporte comprometido

Por eso Vítolo la incluye dentro de las sociedades con:

régimen mixto de responsabilidad.

:contentReferenceoaicite:9

Aportes en la comandita

Los comanditados pueden efectuar una amplia variedad de aportes.

Los comanditarios tienen una restricción:

el capital comanditario sólo puede integrarse mediante **obligaciones de dar**.

No pueden integrar su aporte mediante:

- obligaciones de hacer;
- trabajo;
- industria.

La restricción se vincula con su responsabilidad limitada.

:contentReferenceoaicite:10

Administración de la comandita

Artículo 136

La administración y representación corresponde:

- a los socios comanditados;
- o a terceros.

El socio comanditario:

no puede administrar ni representar ordinariamente a la sociedad.

La ley separa así:

responsabilidad limitada del comanditario

de

facultad de comprometer patrimonialmente a la sociedad y a los comanditados.

Prohibición de inmiscuirse

Artículo 137

El socio comanditario no puede:

- intervenir en la administración;
- representar;
- actuar como mandatario de la sociedad.

Si se inmiscuye:

puede perder el beneficio de la limitación de responsabilidad.

Vítolo entiende que la sanción lo coloca, respecto de los actos alcanzados, en una situación semejante a la del comanditado. :contentReferenceoaicite:11

¿El comanditario no puede hacer nada?

No.

El artículo 138 admite actos de:

- examen;
- inspección;
- vigilancia;
- verificación;
- opinión;
- consejo.

Por lo tanto:

controlar no es administrar.

El comanditario conserva derechos propios de su condición de socio sin adquirir por ello facultades de gestión.

:contentReferenceoaicite:12

Falta de todos los comanditados

Artículo 140

Puede ocurrir que todos los comanditados sufran:

- quiebra;
- concurso;
- muerte;
- incapacidad;
- inhabilitación.

En ese supuesto, el comanditario puede realizar:

actos urgentes necesarios para la gestión.

Eso no lo hace automáticamente ilimitadamente responsable.

Tres meses para recomponer

La situación excepcional no puede prolongarse indefinidamente.

Dentro de los **tres meses** corresponde:

1. incorporar un nuevo comanditado;
2. transformar la sociedad;
3. o disolverla y liquidarla.

Si no se recompone la estructura:

la sociedad queda sometida a las consecuencias legales correspondientes.

:contentReferenceoaicite:13

Liquidación de la comandita

Producida la disolución, corresponde aplicar el régimen general de liquidación.

La finalidad cambia:

antes

desarrollo del objeto social;

después de la disolución

realización del activo, cancelación del pasivo y distribución del remanente.

Vítolo admite que, en los supuestos excepcionales del art. 140, los comanditarios puedan llevar adelante los actos necesarios para la liquidación.

:contentReferenceoaicite:14

Sociedad de capital e industria

La sociedad de capital e industria también presenta:

dos categorías de socios.

Socio capitalista

Aporta capital y responde como un socio colectivo.

Socio industrial

Aporta exclusivamente:

trabajo o industria.

La estructura busca combinar capital y actividad personal dentro de un mismo tipo societario.

Responsabilidad en capital e industria

Artículo 141

El socio capitalista responde:

- subsidiariamente;
- solidariamente;
- ilimitadamente.

El socio industrial responde:

hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas.

Por eso también se trata de un tipo con:

responsabilidad mixta.

Vítolo identifica expresamente esta diferencia estructural. :contentReferenceoaicite:15

El aporte del socio industrial

El socio industrial:

- sólo puede aportar su trabajo o industria.

Ese aporte debe ser valorado contractualmente para determinar su participación.

No debe confundirse:

- socio industrial

con

- trabajador dependiente.

Vítolo advierte precisamente que esta figura históricamente generó conflictos cuando se utilizaba para encubrir relaciones laborales.

:contentReferenceoaicite:16

Administración en capital e industria

A diferencia de la comandita simple:

el socio industrial puede administrar.

La administración puede ser ejercida por cualquiera de los socios.

Rigen, por remisión, las reglas propias de la sociedad colectiva:

- libertad contractual;
- administración indistinta;
- administración conjunta;
- remoción;
- renuncia.

:contentReferenceoaicite:17

Beneficios del socio industrial

El contrato debe determinar:

qué participación corresponde al socio industrial en los beneficios.

Si el contrato guarda silencio:

la participación debe ser determinada judicialmente.

Esto se explica porque su aporte no consiste en una suma dineraria fácilmente comparable con la aportada por los socios capitalistas.

:contentReferenceoaicite:18

Mayorías en capital e industria

El régimen remite a las reglas de las sociedades personalistas.

Como principio:

- las modificaciones contractuales requieren unanimidad, salvo pacto en contrario;
- las demás decisiones se adoptan por mayoría;
- la mayoría se computa sobre el capital.

A los efectos del voto, el capital del socio industrial se computa como el del socio capitalista de menor aporte.

:contentReferenceoaicite:19

Pérdida de la categoría capitalista

Si desaparecen todos los socios capitalistas por:

- muerte;
- quiebra;
- concurso;
- incapacidad;
- inhabilitación,

debe recomponerse la estructura.

Dentro de tres meses corresponde:

- incorporar un nuevo capitalista;
- transformar;
- o disolver y liquidar.

Mientras tanto, el socio industrial puede realizar los actos urgentes permitidos.

Disolución y liquidación

Si transcurre el plazo sin recomponer la estructura:

- la sociedad se disuelve.

El socio industrial puede intervenir en la liquidación.
Pero existe un límite:

- debe circunscribirse a los actos necesarios para liquidar.

Si excede ese marco, puede asumir responsabilidad ilimitada y solidaria por las obligaciones contraídas.
:contentReferenceoaicite:20

Comparación de los tres tipos

Característica	Colectiva	Comandita simple	Capital e industria
Partes de interés	Sí	Sí	Sí
Categorías de socios	Una	Dos	Dos
Responsabilidad ilimitada	Todos	Comanditados	Capitalist
Responsabilidad limitada/ especial	No	Comanditarios	Industrial
Administración	Socios o terceros	Comanditados o terceros	Cualquier socio
Elemento personal	Muy fuerte	Muy fuerte	Muy fuerte

La lógica detrás de los tres tipos

Las tres sociedades comparten:

- participación mediante partes de interés;
- fuerte componente personal;
- menor facilidad de circulación de la participación;
- importancia contractual;
- estructura relativamente simple.

Pero difieren en un punto decisivo:

cómo se distribuyen el capital, la gestión y el riesgo entre los socios.

Caso integrador

Tres personas quieren explotar conjuntamente un negocio.

- Ana aporta dinero.
- Bruno aporta un inmueble.
- Carlos aporta únicamente su trabajo.
- Carlos quiere participar de las ganancias.
- Ana no quiere que Carlos comprometa ilimitadamente su patrimonio.

Preguntas

1. ¿Qué tipo podría resultar adecuado?
2. ¿Quién sería socio capitalista?
3. ¿Quién podría ser socio industrial?
4. ¿Cómo respondería cada uno?
5. ¿Puede Carlos administrar?
6. ¿Qué ocurriría si desaparecen todos los socios capitalistas?

Ideas fuerza

Sociedad colectiva

Todos los socios responden **subsidiaria, ilimitada y solidariamente**.

Comandita simple

Comanditados con responsabilidad amplia + comanditarios con responsabilidad limitada.

Capital e industria

Capitalistas con responsabilidad amplia + industriales que aportan trabajo y tienen un régimen especial.

Las tres son:

sociedades por partes de interés

y muestran distintas maneras de combinar:

persona + aporte + administración + responsabilidad.

Speaker notes